

Ikea France condamné à 1 million d'euros d'amende pour espionnage de salariés

La filiale française d'Ikea et ses dirigeants de l'époque étaient accusés de s'être illégalement renseignés sur les antécédents judiciaires de centaines de salariés, leur train de vie ou encore leur patrimoine.



Le Monde - le 15 juin 2021

Mardi 15 juin, la filiale française d'Ikea a été condamnée à une amende de 1 million d'euros pour recel de collecte de données à caractère personnel. Son ancien président-directeur général (PDG), entre 1996 et 2009, Jean-Louis Baillot, a, quant à lui, été condamné à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros. Une décision en dessous des réquisitions du parquet, qui avait requis 2 millions d'euros d'amende contre la filiale en France du groupe suédois de l'ameublement et un an de prison ferme contre l'ancien PDG. L'avocat de M. Baillot, M^eFrançois Saint-Pierre, a fait savoir à l'issue de l'audience qu'ils envisageraient un appel.

Pour sa part, Jean-François Paris, l'ancien « Monsieur Sécurité » d'Ikea France de 2002 à 2012, qui a reconnu à la barre des « *contrôles de masse* » d'employés, a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Dariusz Rychert, directeur financier de la filiale de 2009 à 2014, est condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. Le successeur de M. Baillot, Stefan Vanoverbeke, PDG d'Ikea France de 2010 à 2015, a, pour sa part, été relaxé, comme l'avait demandé la

procureure, car il n'y avait pas d'« *élément matériel* » à son encontre.

1 000 et 10 000 euros de dommages et intérêts chacun

Les sentiments des quelque 120 parties civiles sont mitigés. « *Ce ne sont pas des montants qui conduiront Ikea et les entreprises à changer de comportement* », a notamment réagi M^e Alexis Perrin, représentant des syndicats du Rhône, rappelant que l'enseigne avait provisionné des millions d'euros en vue de ce « *premier procès français de collecte de données* ».

Adel Amara, ancien délégué Force ouvrière (FO) à Franconville (Val-d'Oise), a, à l'inverse, jugé que ces condamnations « *montrent que le patronat ne peut pas tout faire en France* ». Le tribunal a contraint Ikea France à indemniser la majorité des parties civiles, par des dommages et intérêts compris entre 1 000 euros et 10 000 euros chacune.

Durant les deux semaines d'un procès parfois houleux qui s'est tenu dans les Yvelines, Ikea France a été jugé aux côtés de quinze autres prévenus, anciens dirigeants de l'entreprise, directeurs de magasins, fonctionnaires de police et patron d'une société d'investigations privée. Ils se sont renvoyé la responsabilité des accusations, dont la collecte et la divulgation illicite d'informations personnelles ou la violation du secret professionnel.

Un « système de surveillance »

Révélee par la presse puis instruite à partir de 2012, cette affaire a mis au jour, selon l'accusation, « *un système de surveillance* » d'employés et de clients. Ikea France et ses dirigeants de l'époque étaient accusés de s'être illégalement renseignés sur leurs antécédents judiciaires, leur train de vie ou leur patrimoine, par l'intermédiaire d'une société « *en conseil des affaires* », Eirpace, qui aurait extrait ces données confidentielles de fichiers de police.

Si les prévenus ont comparu pour des faits commis entre 2009 et 2012, alors que

l'accusation estimait qu'ils remontaient au début des années 2000, le tribunal a considéré que la prescription n'était « *pas acquise* », en raison de leur caractère « *occulte et dissimulé* », comme l'a rappelé M^e David Verdier, qui représente 34 salariés.

Ingka Group, qui regroupe environ 90 % des magasins Ikea sous franchise dans le monde, a assuré prendre « *très au sérieux la protection des données des salariés et des clients* ». Néanmoins, « *je retiens que de nombreuses relaxes ont été prononcées, contrairement aux réquisitions du ministère public* », a insisté M^e Emmanuel Daoud, l'enseigne ayant notamment été relaxée pour délit de recel de détournement des informations personnelles.

« *Le tribunal a pris en considération les efforts faits par Ikea France* », notamment « *la restructuration de sa gouvernance* » et « *la création d'un comité éthique* », a aussi estimé M^e Daoud. « *Nous allons maintenant examiner en détail la décision du tribunal et déterminer si et où des mesures supplémentaires sont nécessaires* », a ajouté le groupe. La filiale Ikea France n'a pas précisé si elle ferait appel ou non de sa condamnation.

Espionnage à grande échelle chez Ikea France

L'affaire est révélée au public au début de l'année 2012 par le Canard Enchaîné. Selon le journal, la direction d'Ikea France aurait instauré un système structuré d'espionnage de centaines de salariés. Les collaborateurs visés faisaient notamment partie d'une activité syndicale jugée embarrassante. Il s'agissait également de clients en litige avec l'entreprise.

Dès lors, la société et plusieurs personnes physiques sont accusés d'avoir mis en place une surveillance, un espionnage des salariés et des clients d'Ikea France. Ainsi, leur vie privée, leur patrimoine et leurs antécédents judiciaires ont été minutieusement étudiés. Le procès en

première instance avait eu lieu en mars 2021 au tribunal correctionnel de Versailles.

Selon le journal Ouest France, quelques membres de la direction d'Ikea France auraient conclu un « contrat » avec des fonctionnaires de police ayant accès au « STIC » (système de traitement des infractions constatées), un fichier policier qui répertorie les auteurs et victimes d'infractions. L'objectif était clair : obtenir des informations confidentielles contre une [rémunération](#).

Le jugement rendu par la Cour d'appel

Dans cette affaire d'espionnage, Ikea France a comparu en mars 2021 pendant deux semaines avec une quinzaine de personnes physiques face à 120 parties civiles, dont des syndicats. Le parquet avait requis des peines de deux millions d'euros d'amende pour Ikea France et un an de prison ferme pour Jean-Louis Baillot. Finalement, la filiale française a été condamnée le 15 juin 2021 à une amende d'un million d'euros. La filiale n'a pas fait appel de cette décision.

Jean-Louis Baillot, ancien PDG, Dariusz Rychert, directeur administratif et financier de l'époque, Jean-Pierre Fourès, alors patron de la société d'investigation privée Eirpace et Richard Jimenez, directeur de magasin Ikea, comparaissaient devant la Cour d'appel de Versailles après avoir contesté leur condamnation en juin 2021. Alors, quelles sont les peines prononcées dans cette affaire d'espionnage à grande échelle chez Ikea France ?

Le successeur du PDG, Stefan Vanoverbeke, avait, lui, été relaxé, comme l'avait demandé la procureure, notant qu'il n'y avait pas « d'élément matériel » pour l'incriminer selon un article du [Monde](#).

Vendredi 27 janvier 2023 la Cour d'appel de Versailles a relaxé l'ancien PDG du chef d'accusation de « recel de données à caractère personnel par un moyen frauduleux » et l'a reconnu coupable de « complicité de collecte de données personnelles » pour le cas d'une cadre

en 2008. Sa peine a donc été réduite à quatre mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. « C'est une décision très favorable par rapport au premier jugement mais qui, je le regrette, ne le relaxe pas complètement », a affirmé auprès de l'AFP François Saint-Pierre, son avocat.

Jean-Pierre Fourès a, lui, été condamné en appel à un an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende dans cette affaire d'espionnage de grande envergure chez Ikea France.

Enfin, Richard Jimenez ainsi que Dariusz Rychert ont été relaxés.

Après avoir lu ces documents, répondez aux questions suivantes :

5. Quels sont les faits ?
6. Que reproche-t-on à la direction d'Ikea France ?
7. Quelles sont les sanctions annoncées ?
8. Quel est le rôle de la CNIL ?